

次のⅠないしⅣの【見解】は、医師が捜査機関の依頼に基づき、人の身体から注射器を用いて血液を採取するに当たり、相手方の意思に反して直接強制して採取するために必要と考えられる令状に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 身体検査令状によるべきである。
- Ⅱ. 鑑定処分許可状によるべきである。
- Ⅲ. 身体検査令状と鑑定処分許可状を併用すべきである。
- Ⅳ. 搜索差押許可状によるべきである。

【記 述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、捜査機関が血液を採取するわけではないとの批判がある。
- イ. Ⅱの見解に対しては、鑑定処分としての身体検査の域を超えるから許されないとの批判がある。
- ウ. Ⅱの見解に対しては、直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
- エ. Ⅲの見解に対しては、採血が検証としての身体検査の域を超える以上、併用することに意味がないとの批判がある。
- オ. Ⅳの見解に対しては、人の老廃物である尿と血液とを区別して考える必要はないとの批判がある。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

No97	強制採血	正答率 42%
共通H26-26	正解 4	

ア 正しい

Iの見解は、強制採血については身体検査令状（218条1項後段）によるべきとする。強制採血は、身体を構成している要素の一部である血液を押収するという作用であり、かつ、軽微ではあっても身体への損傷を伴うことを重視し、搜索差押許可状ではなく、身体検査令状によるべきとする見解である。この見解に対しては、身体検査令状に基づく身体検査を行う者は、条文中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」（218条1項）といった捜査機関が予定されているところ、本来血液の採取は、専門的知識・技術を有する医師が主体として行うべきであるとの批判が可能である。

イ 誤っている

IIの見解は、強制採血について鑑定処分許可状（225条1項、168条1項）によるべきとする。これは、採血は、本来、医師等の専門的知識・経験を有する者のみが主体として行うべきである点を強調する見解である。鑑定処分としての身体検査は、専門家により行われる以上、鑑定処分許可状があれば、単に身体の外表面のみならず、内部の検査ができると解されている。もっとも、鑑定処分としての身体検査は、医療行為と異なり、捜査の一環として行われるものであるから、自ずから制限があり、具体的には、①身体に与える障害がわずかであり、苦痛をあまり与えないような手段・方法であること、②人間の尊厳を著しく傷つける処分でないこと、が必要であるとされる。そして、①の面から「人の身体から注射器を用いて血液を採取する」ことは、鑑定処分許可状に基づく身体検査として許される。よって、本記述のような批判があるとはいえない。

ウ 正しい

IIの見解は、強制採血について鑑定処分許可状（225条、168条1項）によるべきとする。採血は、本来、医師等の専門的知識・経験を有する者のみが主体として行うべきである点を強調する見解である。この見解に対しては、強制採血は「相手方の意思に反して直接強制して採取する」ところ、鑑定処分には、139条、172条の直接強制に関する規定の準用がないとの批判が可能である。

エ 正しい ★

IIIの見解は、強制採血について身体検査令状（218条1項）と鑑定処分許可状（225条1項、168条1項）を併用するべきとする。この見解は、採血は検証としての身体検査として行うことができるが、注射器により相当量の血液を採取するには、専門的知識と技術を必要とするから、その意味で鑑定処分許可状も必要であるとする見解である。この見解に対しては、検証のための身体検査は、性質上、身体の外表面がせいぜい体腔を外部から検査する程度にとどめるべきであるとの立場から、採血が検証としての身体検査の域を超える以上、併用することに意味がないとの批判が可能である。

オ 誤っている

IVの見解は、強制採血について搜索差押許可状（218条1項）によるべきであるとする。この見解は、強制採尿（最決昭55.10.23、百選28事件）と同様の考え方に立つものである。この見解に対しては、尿はいずれは体外に排泄されるものであるが、血液は身体を構成している要素の一部である、また、強制採尿はいずれ体外に排泄される尿をカテーテルを挿入し排尿に先んじて体内から押収する作用であるのに対し、強制採血は軽微であっても身体を損傷し、その一部を構成している血液を押収する作用である、といった違いを無視するべきではないとの批判が可能である。

以上により、誤っている記述はイとオであり、したがって、正解は肢4となる。